

시 정 요 구

1. 제 목 : 신규수탁 국유재산의 계약승계 등 관리 불철저
2. 소관부점 : 대구경북지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

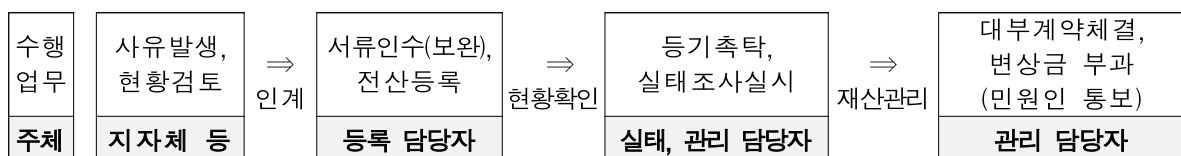
대구경북지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제13호에 따라 관할 지역 소재 국유재산에 대한 신규 수탁, 대부계약 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무 세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제9조의2 제1항에 따르면 수탁부동산의 점유내용 등 세부내용을 통지받은 때³³⁾에는 지체 없이 부동산의 현재 상태를 점검하고 통지내용과 실제의 부합여부를 파악한 후 재산 실태조사 보고서를 작성하도록 하고 있고

33) 국유재산을 신규 수탁한 경우에는 재산의 위탁을 통지 받은 날로부터 15영업일 이내에 실태조사를 실시하여야 하고 60일 이내에 등기·등록, 명의개서, 그 밖에 권리보전에 필요한 조치를 하여야 함

<신규수탁 국유재산 인수 업무처리 절차(용도폐지)>



세칙 제11조의2 제1항 및 제36조 제1항에 따르면 재산실태조사 결과 대부가 가능하다고 판단되는 재산에 대해서는 대부절차에 착수하고 무단점유자가 확인된 재산에 대해서는 변상금을 부과하도록 하고 있다.

한편, 「국유재산법 시행규칙」 제14조 및 총괄청 ‘국유재산 관련 허가, 계약, 채권 변동의 처리지침’에 따르면 용도폐지, 관리전환, 사용승인 등으로 재산관리기관이 변경되는 경우, 사용허가나 대부계약은 재산인수기관이 승계³⁴⁾하도록 하고 있다.

따라서, 공사가 국유재산을 신규 수탁하였을 때에는 해당 부동산에 대한 통지내용과 실제 부합여부를 확인하여 실태조사 보고서를 작성하고 국유재산의 현황에 따라 대부계약을 승계하거나 변상금을 부과하는 등 재산관리 업무를 수행하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 대구경북지역본부에서 신규 수탁한 국유재산 중 수탁서류에 점유자 정보가 포함되어 있는 86건³⁵⁾에 대해 대부계약 승계 등 재산관리 현황을 점검한 결과

2020. 11. 18. 경주시로부터 용도폐지 인수한 ‘경상북도 경주시 ○○○ ○○○ ○ xxx-x’(○○○, 0000㎡) 소재 국유재산의 경우 인계서류에 점유자 (주)△△△△△의 ‘점유사용허가 및 수납내역³⁶⁾’이 포함되어 있고

34) ‘국유재산 실무매뉴얼’(2019)에 따르면 용도폐지 후 인계하는 재산의 기존 사용·수익허가는 대부계약을 통해 전환된 것으로 본다고 되어 있고, 신규수탁 국유재산의 관리청 변경 등 인수절차 후에는 기존 일반재산과 동일하게 관리하여야 함

35) 감사대상 기간 동안 신규 수탁한 국유재산 5,398건 중 재산현황이 무단점유(1,538필지)로 등록되어 있고 수탁서류에 점유 내역 등이 포함된 86건을 대상으로 함

36) 계약기간(2011. 9. 20.~2020. 12. 31.)에 해당하는 대부료는 납부완료 되어 2021년분부터 부과 필요

같은 해 11. 24. 실시한 실태조사를 통해 허가내용(공장용지)과 동일한 사용현황을 확인하였기에 대부계약을 승계하여야 하는데도 감사일 현재 까지 조치하지 않은 것으로 확인되었으며

2020. 12. 21. 경산시로부터 용도폐지 인수한 '경상북도 경산시 ◇◇◇◇ ◇◇◇◇ xxx-x'(▽▽▽▽, 000m²) 소재 국유재산의 경우 인계서류에 점유자 ○○○○의 '변상금 부과 및 수납내역³⁷⁾'이 포함되어 있고

같은 해 12. 24. 실태조사를 통해 공장용지로 사용중인 현황을 확인 하였기에 변상금 사전통지서를 발송하여야 하는데도 감사일 현재까지 조치가 없는 것으로 확인되는 등

[표 6] 및 [별표 2] “신규수탁 국유재산 관리 불철저 현황”과 같이 대부계약을 승계하지 않은 사례 38건과 변상금 사전통지를 실시하지 않은 16건이 확인³⁸⁾되었다.

[표 6] 신규수탁 국유재산 관리 불철저 현황

(단위 : 건, 천 원)

구 분		조치대상 건	조치대상 금액
합 계 : 54건(32,595천 원)			
대부재산	소 계	38건	22,815천 원
	▪ 대부계약 미승계, 대부료 미청구	24건	22,815천 원
	▪ 대부계약 미승계*	14건	납부완료 등
무단점유재산	▪ 변상금 사전통지 미실시	16건	9,780천 원

* 인수 전 관리기관에 대부료를 납부하여 대부계약 승계만 필요하거나 인수기관에 추가자료 확인 중인 건

37) 변상금 부과기간(2015. 11. 14.~2020. 11. 13.)에 해당하는 변상금은 납부완료 되어 2020. 11. 14.부터 변상금 부과 및 대부계약 체결 안내 필요

38) 점검대상 86건 중 32건은 사용현황이 변경되어 계약 승계, 변상금 부과 대상에서 제외함

[소관부점 의견] 대구경북지역본부에서는 신규수탁 국유재산의 증가로 계약승계 대상 중 일부 누락이 있었으나 향후 업무수행에 유의하겠다는 의견과 함께 감사결과를 수용하였다.

4. 조치할 사항

대구경북지역본부 본부장은 신규 수탁한 국유재산 중 점유자 정보 등이 확인된 국유재산 54건(대부재산 38필지, 무단점유재산 16필지, 32,595천 원)에 대하여 대부계약 승계 및 변상금 부과 등의 조치를 하고 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하기 바랍니다. (시정)



[별표 2]

신규수탁 국유재산 관리 불철저 현황

(단위 : 천 원)

순번	재 산 구 분	국유재 산 소재 지	수탁일자	점유자	불철저 내 용	조치대상 금액
합 계(54건)						32,595
대부대상 재 산 소계(38건)						22,815
1	대부대상				대부계약 미승계, 대부로 미청구	5,483
2	대부대상					136
3	대부대상					4
4	대부대상					60
5	대부대상					152
6	대부대상					616
7	대부대상					285
8	대부대상					9,703
9	대부대상					229
10	대부대상					93
11	대부대상					196
12	대부대상					111
13	대부대상					1,715
14	대부대상					1,060
15	대부대상					135
16	대부대상					144
17	대부대상					22
18	대부대상					27
19	대부대상					319
20	대부대상					2,325
21	대부대상				대부계약 미승계	납부완료
22	대부대상					납부완료
23	대부대상					납부완료
24	대부대상					납부완료
25	대부대상					추가확인

순번	재 산 구 분	국유재 산 소 재 지	수 탁 일 자	점 유 자	불 철 저 내 용	조 치 대 상 금 액
30	대부대상	“기재 생략”				추가확인
31	대부대상					추가확인
32	대부대상					추가확인
33	대부대상					추가확인
34	대부대상					추가확인
35	대부대상					추가확인
36	대부대상					추가확인
37	대부대상					추가확인
38	대부대상					추가확인
무 단 점 유 재 산 소 계(16건)						9,780
39	무단점유	 “기재 생략”			변상금 사전통지 미 실시	
40	무단점유					4,306
41	무단점유					
42	무단점유					1,046
43	무단점유					27
44	무단점유					819
45	무단점유					937
46	무단점유					2,169
47	무단점유					230
48	무단점유					246
49	무단점유					
50	무단점유					추가확인
51	무단점유					추가확인
52	무단점유					추가확인
53	무단점유					추가확인
54	무단점유					추가확인